

1520812-18.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Depois de maior, foi condenado por tráfico de drogas. Disse que já tinha cumprido sua pena. Em que pese a versão exculpatória apresentada pelo réu em juízo, a verdade é que os relatos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem atestaram a responsabilidade criminal do acusado. A testemunha Tiago, ouvida em juízo, contou que trabalhava como segurança ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520812-18.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520812-18.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247671/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 27326509 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2247671 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS CARLOS FELIX DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 1115/22. VISTOS. LUIS CARLOS FELIX DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 1º e § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, porque no dia 09 de setembro de 2022, por volta das 21h, durante o repouso noturno, no estacionamento da agência do banco Itaú, situada na Avenida João Pedro Cardoso, 538, Parque Jabaquara, nesta cidade, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outras duas pessoas não identificadas, teria subtraído, para proveito comum, mediante escalada e com destruição e rompimento de obstáculo, fios e cabos de eletricidade, pertencentes à vítima. Houve prisão em flagrante, convertida em preventiva, nos termos da decisão do Juízo do Plantão de fls. 39/40. A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2022 (fls. 64/65). Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 910). Laudo das ferramentas apreendidas a fls. 83/85. Laudo pericial de cubos metálicos com gradil a fls. 80/82. Laudo pericial do local dos fatos a fls. 103/112. Produziu-se prova oral, com oitiva de duas testemunhas comuns e interrogatório do réu. Ao

final, manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede, em parte, o pedido contido na denúncia. A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, pelo auto de exibição e apreensão das ferramentas utilizadas pelo acusado (fls. 08), pelo laudo pericial das ferramentas (fls. 83/85), pelo laudo pericial dos cubos metálicos rompidos (fls. 80/82), pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 103/112) e pela prova oral colhida. Da mesma forma, a autoria criminosa do réu evidenciou-se. Na fase policial, quando da prisão em flagrante (fls.09), o réu preferiu o silêncio. Em juízo, o réu Luis Carlos admitiu que realmente esteve no estacionamento do Banco Itaú, mas alegou que não pretendia furtar, mas só queria usar drogas. Havia muita gente na rua e por isso quis usar drogas dentro do estacionamento. Quando detido, não tinha coisa alguma em mãos. Não tinha ferramentas. Disse que estava sozinho. Fugiu correndo e pulando telhados porque os seguranças pareciam agressivos. Os seguranças jogaram coisas, mas não deram tiros. Não conhecia os seguranças previamente. Tem 24 anos de idade. Teve passagens pela Fundação Casa por dois roubos de carro. Depois de maior, foi condenado por tráfico de drogas. Disse que já tinha cumprido sua pena. Em que pese a versão exculpatória apresentada pelo réu em juízo, a verdade é que os relatos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem atestaram a responsabilidade criminal do acusado. A testemunha Tiago, ouvida em juízo, contou que trabalhava como segurança para a empresa Grupo Rc4 e o serviço era terceirizado para o Banco Itaú. Por volta de 20h, estava fazendo ronda no entorno da agência bancária da Avenida João Pedro Cardoso, quando foi alertado pelo dono da padaria ao lado do Banco, que a agência tinha sido invadida. A agência já estava fechada, desde 18h. Não presenciou o furto. Quando avistou o réu, ele estava no estacionamento, apesar de os dois portões estarem trancados. O depoente viu os dois comparsas no estacionamento, junto com o réu, e eles estavam com sacolas. O réu estava com ferramentas nas mãos. O depoente não viu os fios e cabos porque estava muito escuro. Ao avistar o depoente, todos pularam de telhado em telhado das casas vizinhas e se separaram. O réu pulou para a casa vizinha, onde o depoente conseguiu detê-lo. Para ingressar no estacionamento, o réu pulou um portão mais alto que o depoente, seguramente com mais de 2,20 m. As ferramentas e parte dos cabos e fios já cortados ficaram no chão do estacionamento. Os comparsas do réu levaram uma parte de cabos e fios, não recuperados. Após os fatos, a caixa de fios ficou arrebitada. O depoente explicou que o quadro de energia do Banco ficava no teto do estacionamento e, por isso, o furto estava sendo feito lá mesmo. Os comparsas do réu não foram localizados. Não soube dizer quantos metros de cabos foram subtraídos. Diante dos fatos, foi acionada a Polícia militar e o réu preso em flagrante. O depoente contou que já conhecia o réu anteriormente, por tê-lo liberado, por ordem do Banco, após ter tentado furtar fios e cabos em data anterior. Não soube precisar o prejuízo sofrido pelo Itaú, mas disse que os fios e cabos cortados não poderiam ser reutilizados e tiveram que ser substituídos para não dar problema no circuito da agência. O réu foi pego no terreno ao lado da agência bancária. Em audiência e de maneira sigilosa, o depoente olhou para o réu, ao lado de outros dois presos, todos no CDP Vila Independência e identificados por placas numéricas de 1 a 3, estando o réu com a placa de número 2. O depoente prontamente reconheceu o réu. A testemunha Fábio também trabalhava como segurança externo para a empresa GRUPO RC4, que prestava segurança ao Banco Itaú. No dia dos fatos, estava em companhia de seu colega Tiago, ambos em motos, fazendo rondas externas, quando tomaram conhecimento, pelo rapaz da padaria, que furtadores tinham invadido a agência do Banco Itaú. O depoente viu o réu, mas não viu seus comparsas. O depoente viu o réu pulando o portão de grades para fora do estacionamento. O portão é alto. O réu foi pego logo que pulou. Os furtadores quebraram a caixa de fios. Esteve junto com Tiago o tempo todo. Pelo que sabe, Tiago não conhecia o réu previamente. O depoente não conhecia o réu antes dos fatos. Em seguida, chegaram os policiais militares. No estacionamento do Banco, notou que vários canos e conduítes de fios estavam quebrados. Também havia fios partidos e quadros de energia quebrados. No estacionamento também foram localizadas algumas ferramentas, como faca, martelo. Os fios de câmera de monitoramento também

estavam cortados, motivo pelo qual não houve gravação das câmeras de segurança. Não soube dizer quantos metros de fio foram subtraídos. Não conversou com o réu no dia dos fatos, permaneceu no “apoio”. Pois bem. É fato que os depoimentos em juízo de Tiago e Fábio não são primores de narrativa. Mas também é fato que os dois vigilantes são pessoas simples e que o ambiente formal de audiência, ainda que virtual, pode tê-los deixado menos à vontade para dizer que não compreenderam exatamente alguma pergunta feita ou pedir para repetir. Ambos tiveram algumas dificuldades de compreensão dos questionamentos realizados em audiência, mas ao contrário das alegações defensivas, não houve versões contraditórias. Ao final, as testemunhas conseguiram esclarecer suficientemente os pontos relevantes. Na realidade, a falta de desenvoltura das testemunhas não favoreceu o réu, na medida em que sua responsabilidade criminal ficou devidamente assentada por vários elementos probatórios. Este juízo ficou convencido, acima de qualquer dúvida razoável, que realmente o réu tinha a intenção de furtar e praticou o crime descrito pela denúncia, inviável pedido absolutório por insuficiência probatória. O réu foi detido quando tentava se evadir do local dos fatos, pulando um portão de grades bem alto, como afirmaram Tiago e Fábio. No estacionamento do Banco Itaú, foram encontradas ferramentas e também cabos e fios cortados. Tiago relatou ter visto o réu com ferramentas nas mãos e ter visto os dois comparsas do réu no estacionamento, carregando sacolas. A caixa de fios ficou arrebitada após a ação do réu e seus comparsas. Tiago ainda explicou por que o furto ocorreu no estacionamento, esclarecendo que o quadro de energia do Banco ficava no teto do estacionamento. Os comparsas do réu conseguiram fugir e levaram com ele alguns fios e cabos, como narrado por Tiago. A detenção do acusado no local dos fatos e nas circunstâncias referidas gerou a inversão da presunção de inocência, impondo a ele a necessidade de justificativa plausível, o que não é o caso dos autos. O réu, em juízo, não negou estivesse no estacionamento, optando pela negativa da intenção de furtar. Sustentou que invadiu o estacionamento da agência bancária para usar droga. Contudo, a versão não se sustenta, seja porque não foram encontrados entorpecentes em posse do réu ou na cena do crime, seja porque o réu e seus comparsas pularam muro de mais de 2 metros de altura para invadir estacionamento de agência do Banco Itaú, que sabidamente tem vigilantes, como qualquer outra agência bancária. Ademais, o réu estava segurando ferramentas, como visto por Tiago, e no estacionamento, os policiais que acorreram ao local encontraram ferramentas e também fios e cabos cortados, estando a caixa de fios arrombada, como contaram Fábio e Tiago. O segurança Tiago reconheceu seguramente o réu em audiência, em reconhecimento realizado na forma do artigo 226 do Código de Processo Penal. Por fim, trata-se de réu reincidente e que já era conhecido na área por furtos de fios em datas anteriores. A testemunha Tiago contou que já havia detido o réu em circunstância semelhante, mas o havia liberado, por ordem da próprio Banco Itaú, que naquela ocasião, deliberou não noticiar o caso à Polícia. Vale mencionar que o réu nada alegou em desabono das testemunhas, razão pela qual inexistem motivos para menosprezar seus depoimentos. Não há demonstração de qualquer motivo escuso que pudessem ter para pretenderem prejudicar o réu gratuitamente. Por certo que, se algum interesse indevido tivessem as testemunhas, a combativa defesa teria trazido as pertinentes provas, o que não aconteceu. Portanto, recebo os relatos de Tiago e Fábio como isentos e dignos do crédito do juízo. Por outro lado, é indiscutível que houve escalada. Os fatos ocorreram à noite, quando agências bancárias estão fechadas. O ingresso ao estacionamento da agência bancária ocorreu através de escalada de muros bem altos, como se constata do laudo de fls. 103/112, com fotografias. A perícia atestou que “O pavimento subsolo que constituído de uma área coberta, posicionada abaixo da edificação, que servia a estacionamento de veículos, e onde também encontrava-se seus dutos e caixas de passagem elétrica, caixas de distribuição, e instalações técnicas, sendo a área continuado para uma porção do terço posterior, que era aberta, isolada ao fundo e lateral direita (referência de quem do imóvel olha para a rua) por muros de alvenaria encimado por gradil metálico e concertina, que ultrapassava a altura de 4,5 metros, e à esquerda por paredes de alvenaria dos imóveis vizinhos com altura superior a 10 metros, na qual se encontrava instalada, uma escada fixa do tipo marinho”. Ademais, as

testemunhas viram o réu pulando o alto portão de grades do estacionamento, para fugir do local. Indiscutivelmente, houve emprego de esforço incomum e anormal para superação do muro e acesso ao estacionamento do Banco, onde estavam os fios e cabos de energia. E nenhuma das pessoas ouvidas tinha motivo demonstrado pela defesa para mentir sobre a elevada altura do muro, até porque essa questão foi apurada pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 103/112). Outrossim, a qualificadora do rompimento de obstáculo também restou configurada, conforme relevou o laudo pericial do local dos fatos de fls. 103/112. Os peritos compareceram no local e constataram que “o acesso ao pavimento subsolo se deu mediante a ruptura dos fechos metálicos dos trincos do portão de vedação da rampa alinhado ao passeio público, que exibiam vestígios de corte, e arrancamento parcial do gradil do segundo portão de vedação (na porção final da rampa), mediante corte do gradil, em seus pontos de fixação e amolgamento da estrutura mediante esforço muscular, orientados de fora para dentro, ocasionando um vão de passagem e permitindo o acesso ao interior do pavimento”. Além disso, constataram “vestígios de corte dos cabos de cobre de distribuição de energia e serviços, dutos de fixação desprendidos / arrancados dos seus pontos de fixação, pendurados ou caídos ao solo, arrombamento das vedações e violação das caixas de passagem e caixa de distribuição. Estima-se que 120 metros de dutos/conduítes, 120 metros de cabos do circuito de iluminação, e 60 metros de cabos do painel e da bomba de esgoto, tenham sido danificados ou subtraídos do local” (grifo nosso). Também a qualificadora do concurso de agentes ficou bem demonstrada. O segurança Tiago confirmou ter visto dois comparsas em companhia do réu no estacionamento. O vigilante Fábio não viu os comparsas do réu, mas referiu que o rapaz da padaria vizinha mencionou que furtadores tinham invadido a agência do Banco Itaú. Além disso, os cabos subtraídos não foram recuperados, porque seguiram em posse dos comparsas do acusado. Não há como negar o conluio entre o réu e seus dois comparsas que lograram fuga, bem como a pretensão criminosa comum, com divisão de tarefas e comunhão de esforços para o mesmo fim criminoso, para posterior repartição do produto obtido com a venda dos bens subtraídos. Um único homem não conseguiria subtrair tantos fios e cabos protegidos por muro alto e portões de gradis. Também não se poderia pensar em tentativa, haja vista que os fios e cabos subtraídos não foram recuperados. Por fim, afasto a causa de aumento de pena do repouso noturno, eis que incompatível com a forma qualificada de furto, haja vista o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.888.756/SP, nº 1.890.981/SP e nº 1.891.007/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), fixou a seguinte tese: “Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP)”. Do exposto, superadas as alegações defensivas, impõe-se a condenação do réu por furto triplamente qualificado. Passo ao cálculo da pena. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, e pelo que se depreende da FA de fls. 78/104 e da certidão 25/30, o réu é reincidente em crime de tráfico de drogas perante a 29ª Vara Criminal da Capital (certidão de fls. 78/79). Na primeira fase de cálculo de pena, atento às circunstâncias judiciais operantes no caso e que justificam majoração de sua pena em um terço. O acusado e seus comparsas causaram prejuízos à empresa-vítima, em valores que os vigilantes não souberam precisar. Além dos fios e cabos que não foram recuperados, ficou claro que os fios e cabos cortados e localizados no estacionamento não puderam ser reutilizados e “tiveram que ser substituídos para não dar problema no circuito da agência”, como relatado por Tiago. Também levo em consideração a incidência de três qualificadoras no furto, sendo que apenas uma qualifica o delito enquanto as outras funcionam como circunstâncias judiciais de exasperação de pena. Por fim, o crime foi cometido no período de repouso noturno, quando havia bem menor fluxo de pessoas e veículos e o estabelecimento comercial estava mais suscetível às práticas criminosas, a demonstrar maior audácia e periculosidade por parte do agente. Ainda, o réu tem personalidade fortemente inclinada para práticas criminosas, estava em cumprimento de pena quando dos fatos e teve passagens pela Fundação Casa, por dois

roubos de carro, como ele próprio admitiu em juízo. Sua reiteração criminosa demonstrou crença na impunidade. Fixo a pena do acusado em DOIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E TREZE DIAS-MULTA. Na segunda fase de fixação de pena, porque reincidente, elevo em um sexto a pena fixada e obtenho o resultado de TRÊS ANOS, HUM MÊS E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA. Não há confissão a considerar pois o réu negou a intenção de furtar. À míngua de outras circunstâncias que incidam sobre o cálculo, torno-o definitivo. Inexiste hipótese de conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa haja vista a reincidência do réu e o fato de que praticou este crime durante o cumprimento de sua pena em regime aberto. Tendo em vista o quantum de pena imposto e com base na Súmula 269 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para início de cumprimento da reprimenda, fixo o regime semiaberto, mais adequado à reincidência e à personalidade distorcida do réu, voltada às práticas criminosas. Considerando a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente. O réu foi preso em flagrante em 10 de setembro de 2022. O tempo de prisão não o favorece para a fixação de regime mais brando. A detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes do acusado e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pela boa conduta carcerária. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para condenar LUIS CARLOS FELIX DOS SANTOS à pena de TRÊS ANOS, HUM MÊS E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E QUINZE DIAS-MULTA, regime inicial semiaberto, piso mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal. Reincidente e preso em flagrante, o réu aguardou custodiado pelos trâmites processuais. Agora que condenado, com mais razão, não tem o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se-o na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P. R. I. C.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA